

0025361-15.2014.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0025361-15.2014.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025361-15.2014.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 21573/2014 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Aguilera

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Alexandre Aguilera, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155 "caput" c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 08 de setembro de 2014, por volta das 17h30min, no interior do estabelecimento comercial "Pão de Açúcar", localizado na Rua Araújo Leite, quadra 22, Altos da Cidade, na cidade de Bauru-SP, tentou subtrair para si, três peças de carne ("copa") avaliadas indiretamente em R\$ 156,29, em prejuízo da empresa Supermercado Pão de Açúcar, representada por Marco Antônio Passarinho, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação

(fls. 36/37), auto de avaliação indireta (fls. 48), relatório policial final (fls. 51/53).

Na audiência de fls. 70, foi ofertada e aceita proposta de suspensão condicional do processo.

Pela decisão de fls. 88, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

Tendo em vista que o réu foi citado por edital, foi determinada a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP (fls. 119).

O réu foi citado (fls. 161), sendo revogada a suspensão (fls. 163), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 165).

Na audiência de fls. 181, foi ofertada e aceita, novamente, proposta de suspensão condicional do processo.

Em razão do descumprimento, foi a benesse revogada (fls. 198).

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 282/284, as partes desistiram da oitiva do policial militar Paulo, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidos o PM Sérgio Alves Junior, Marcos Antônio Passarinho e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 288/295 pugnando, em suma, pela procedência da ação, com a valoração dos maus antecedentes, da confissão e da tentativa, esta, no patamar mínimo, fixando-se o regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritiva.

Já a Defensoria às fls. 300/309 pleiteou pela absolvição pelo princípio da insignificância, ou a constatação do crime impossível, ou o lançamento da pena-base no mínimo, a constatação da confissão, o reconhecimento da tentativa no patamar máximo, fixando-se o regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 36/37), auto de avaliação indireta (fls. 48), relatório policial final (fls. 51/53).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O representante da vítima Marcos Antônio Passarinho, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que se lembrou dos fatos após ter acesso a documentos dos autos por intermédio de seu advogado. Afirmou que um indivíduo se 'machucou' no estacionamento, enquanto corria com salames guardados. Informou que, na época dos fatos, estava 'sumindo muito salame, copa lombo e queijo' e, na data dos fatos, viu que esse rapaz entrou e 'foi direto lá', quando o avisaram que "era o cara". Esclareceu que estava próximo da porta, e, quando esse cidadão se aproximou, saiu correndo atrás dele, o qual tropeçou e caiu, quando salame copa caiu no chão, momento em que conseguiu detê-lo. Mencionou que levou o indivíduo num local do mercado onde serviam café e o colocou sentado, bem como acionou a polícia. Citou que ocupava a função de líder de prevenção de perdas. Asseverou que o réu correu por metade do estacionamento, mas não chegou a entrar na rua.

O policial militar Sérgio Alves Júnior, na fase judicial (mídia SAJ) pelo tempo decorrido, ratificou o depoimento em sede inquisitiva, quando assim mencionou: que lograra êxito em deter o réu, o qual, por mais de uma vez, havia comparecido no supermercado, local dos fatos, e tentado furtar peças de "copa". Disse que o réu já era conhecido por furtar o supermercado, mas, no dia dos fatos, foi detido.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há

qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou o delito, quando alegou que, na época, estava se separando, desempregado, bebendo demais e usando substância química.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida.

Tampouco, é caso de reconhecimento da insignificância penal.

Primeiro, já não era a primeira vez que o acusado furtava o estabelecimento.

Depois, possui em seu desfavor feito apto a caracterizar maus antecedentes, nº 001752-57.2017, fls. 277/278.

Tal circunstância, de per si, impede o manejo da bagatela própria.

No sentido, a contrario sensu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE E REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. NATUREZA DOS BENS SUBTRAÍDOS (HIGIENE). RES FURTIVA RESTITUÍDA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto qualificado, bem como quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes, tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. É ressalvada, todavia, às instâncias ordinárias a aplicação do referido postulado diante da análise de cada caso concreto. Esta Corte, por meio da Terceira Seção, reconheceu que, em hipóteses excepcionais, é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, a despeito da existência de reincidência.

3. No caso em análise, trata-se de situação que atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, mesmo sendo o acusado reincidente e com maus antecedentes, ante a existência de mínima ofensividade e de reduzido grau de

reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a circunstância do delito (furto simples), a natureza dos bens subtraídos (3 frascos de desodorante e 1 protetor solar), a inexistência de prejuízo à vítima, tendo sido a res furtiva restituída, e a ausência de qualquer ato mais grave.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1927688 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/04/2021)

Depois, não é caso de crime impossível.

Com efeito, o acusado foi detido, após de breve intercorrência, após correr boa parte do estacionamento.

Ou seja, havia a possibilidade, ainda que remota, de consumação da infração.

No aspecto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO.

CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS

FÁTICAS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

I - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes.

II - Outrossim, acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de substrato fático da Corte de origem para alegar que "ainda que a ação do Apelante estivesse sendo observada desde o início pela segurança do estabelecimento comercial, não é absurdo supor que, a despeito dessa circunstância, o acusado lograsse êxito em sair pelos fundos do estabelecimento ou mesmo em se desvencilhar da investida dos seguranças, hipótese na qual lograria êxito em subtrair a res furtivae" (fl. 345) demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos o que, de notória sabença, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1870860 / SC, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 17/08/2021)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155 "caput" c.c. 14, II do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui, como dito, antecedentes criminais.

É que, crime anterior, mas com trânsito posterior ao feito em análise serve como maus antecedentes.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014)

Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO

MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO

EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de

ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, atingindo, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito, o que traz a pena ao mínimo, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na derradeira, presente a minorante da tentativa, entretanto, na menor extensão, visto que o acusado quase consumou o delito, o que já havia feito em outras ocasiões.

Portanto, a diminuição é de 1/3, totalizando 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" do Código Penal.

Os Maus Antecedentes impedem as restritivas ou mesmo o sursis, nos termos dos arts. 44, III e 77, II do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL deduzida na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu ALEXANDRE AGUILERA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155 "caput" c.c. 14, II do Código Penal.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição poderá recorrer.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA